

1522119-75.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2260575/2020 - 06º D.P. CAMBUCI, 14241792 - 06º D.P. CAMBUCI, 2258/2020 - 06º D.P.
CAMBUCI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO JOSE DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522119-75.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522119-75.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2260575/2020 - 06º D.P. CAMBUCI, 14241792 - 06º D.P. CAMBUCI, 2258/2020 - 06º D.P.
CAMBUCI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO JOSE DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos,

O acusado MARCIO JOSE DE FREITAS, qualificado a fl.15, foi denunciado como incurso no artigo art. 33 "caput" e §1º inciso I e II da Lei 11.343/06 c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal, porque, no dia 20 de outubro de 2020, em horário incerto pela manhã, anterior às 9h30min, durante estado de calamidade pública, na residência situada à Rua Estado de Israel, nº 907, apartamento 44, Vila Mariana, nesta cidade e Comarca preparava,

produzia e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 07 (sete) potes contendo tetrahydrocannabinol com peso líquido de 206,1g (duzentas e seis gramas e um decigramas), 05 (cinco) envelopes contendo tetrahydrocannabinol com peso líquido de 119,2g (cento e dezenove gramas e duas decigramas) as quais ante as circunstâncias da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas e cultivava 38 (trinta e oito) plantas Cannabis sativa, matéria prima que para a preparação de tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 1924,4g (duzentos e cinquenta e três gramas e nove decigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 16, fotografias a fls. 40/44 e laudo de constatação a fls.45/48.

Segundo o apurado, no interior de sua residência situada no local dos fatos, o denunciado tinha em depósito, guardava e cultivava a droga acima descrita.

Para tanto possuía insumos destinados à preparação, como duas estufas, 3 placas de luz, 4 coolers, 3 termômetros, 11 ventiladores, 1 celular, 2 notebooks, um "dichavador" e uma balança de precisão.

Policiais Civis receberam denúncia anônima dando conta que no local havia uma plantação de entorpecentes. Instados no endereço apontado, foram atendidos pelo indiciado, o qual autorizou a entrada dos Policiais.

Os Policiais se surpreenderam ao entrar no local e verificar que haviam duas grandes estufas, que permitiam plantar e cultivar grande quantidade de droga. Além das plantas, havia grande quantidade de "maconha" em depósito para venda em atacado o que levou os a crer que se destinavam ao abastecimento da Cracolândia e outros pontos de venda de drogas.

Indagado no local, o indiciado nada falou.

Preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia, o acusado alegou que as plantas se destinavam ao seu consumo próprio e que a utiliza para tratamento contra ansiedade (cf. termo de interrogatório a fls.15).

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 260) e ofertou resposta à acusação (fls. 234/245), sendo mantido o recebimento da inicial (fl. 274).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de Acusação e quatro testemunhas de Defesa, ao final interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da Ação Penal, nos termos em que denunciado o acusado.

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, apontando a invasão domiciliar, requereu a nulidade do conjunto probatório amealhado. No mérito, postulou a absolvição do réu, posto que ausentes as provas com a consequente desclassificação da figura de tráfico, na forma do artigo 28, § 1º da Lei de Drogas e, subsidiariamente, que acolhidas as demais teses.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, afasto o alegado em preliminar, considerando em especial que, diante da ocorrência em tese de um crime em flagrante, absolutamente justificável e autorizada a operação policial com o ingresso na residência do denunciado.

No mérito, a ação penal é improcedente.

Com efeito, não bastasse sua negativa e versão quando interrogado em juízo, sequer

pelos depoimentos dos policiais civis diretamente envolvidos na ocorrência e prisão em flagrante igualmente ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, se tem certa a ocorrência do ilícito comércio tal como imputado ao acusado.

Isto, pois, consoante a prova amealhada durante o inquérito policial que embasou a denúncia, bem como a produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, certo está que tudo a ligar o acusado ao crime de tráfico de entorpecentes, diz respeito aos apetrechos, materiais, porções de fragmentos vegetais e plantas, além de certa quantidade de maconha localizados em sua residência, quando da operação policial (fls. 16, 33/44, 45/53). Em momento algum o denunciado foi avistado transportando, vendendo ou de alguma forma oferecendo quaisquer dos referidos apetrechos, materiais, porções de fragmentos vegetais ou plantas, bem como os entorpecentes afinal apreendidos em sua casa.

Ora, assim sendo, pelo afinal apreendido em sua residência, diante não só de sua alegação de que não só para consumo próprio, mas que também para que pudesse por si confeccionar o que afinal seria por ele consumido, diante de toda restrição de locomoção imposta pelo período de quarentena vivido por ocasião do auge da pandemia da Covid19, até o advento das vacinas, nada está a revelar destino ao ilícito comércio, ao contrário, valendo novamente ressaltar que tudo, absolutamente tudo, afinal restrito ao interior de sua residência, em quantidade por si só também em nada incompatível de que para consumo pessoal (fls. 371).

Mais ainda, conforme também alegado pelo acusado e comprovado pelos documentos de fls. 117, 214, certo está que até por prescrição/orientação médica, faz uso medicinal das referidas substâncias entorpecentes, a afastar eventual desclassificação para a hipótese do artigo 28, da Lei 11.343/06 (fls. 15, 401/403).

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 76/77, para absolver o réu MARCIO JOSE DE FREITAS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput" e §1º, incisos I e II, da Lei 11.343/06, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA